Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Vara Única da Comarca de São João

Av José Clemente da Rocha, S/N, Centro, SÃO JOÃO - PE - CEP: 55435-000 - F:(87) 37840922

Processo nº 0000793-16.2022.8.17.3300

AUTOR(A): PROMOTOR DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO

RÉU: ESTADO DE PERNAMBUCO, PGE - PROCURADORIA DO CONTENCIOSO CÍVEL

SENTENÇA

Trata-se de **AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA** proposta por **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO** em desfavor do **ESTADO DE PERNAMBUCO,** pelos fundamentos fáticos e jurídicos aduzidos na exordial.

Alega a demandante, em apertada síntese, que a demanda em questão "tem por objetivo a proteção do direito individual indisponível à vida, por meio da decisão judicial que determine ao Estado de Pernambuco o imediato fornecimento do medicamento ABIRATERONA 250MG, sendo administrada em uso contínuo quatro comprimidos em dose única diária, para José da Silva, brasileiro, filho de Manoel José da Silva e Marcolina Maria da Conceição, nascido em 01/04/1960 (62 anos de idade), RG 11.697.242 SDS-PE, residente no Sítio Várzea Redonda, Zona Rural, São João-PE, considerando que foi diagnosticado com Neoplasia avançada de próstata EC IV (CID10 C61)."

Argui que o requerido afirmou não ter o medicamento para disponibilização.

Com a petição inicial, juntou documentos, incluindo laudo médico com prescrição do fármaco em questão.

Antecipação de tutela deferida à id. 116239896.

O demandado apresentou resposta, em forma de contestação bem como informou ao Juízo ter interposto recurso de agravo de instrumento perante o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco.

Réplica apresentada.

Foi concedido parcial provimento ao agravo de instrumento, apenas para redimensionar o prazo de entrega do medicamento para 10 dias e para determinar que a parte beneficiária do medicamento comprove a necessidade da continuidade do medicamento a cada 6 meses, mediante laudo médico preferencialmente subscrito por profissional do SUS.

Intimados para a produção de novas provas, o autor requereu o julgamento antecipado do feito, enquanto o réu silenciou.

É o breve relatório. Decido.

Preliminarmente, o Estado de Pernambuco impugnou o valor dado à causa, pugnando pela fixação em valor simbólico, dado que os interesses envolvidos são inestimáveis.

Tenho que o valor fixado não merece retoque, haja vista a imprevisibilidade quanto à duração do tratamento, devendo ser fixada para meros fins fiscais.

Passo ao mérito.

Suscita o Estado de Pernambuco apertada síntese, o interesse ou necessidade de **chamamento ao processo da União**, uma vez que a responsabilidade pela prestação do medicamento requestado situa-se no âmbito daquela esfera federativa, em razão **da alta complexidade do medicamento e da natureza do sistema único de saúde, que reparte as responsabilidades entre os entes integrantes da federação.**

Em que pesem os argumentos tecidos pelo requerido, entendo que não merece prosperar tal linha de raciocínio, mormente quando a **responsabilidade** pelo custeio de substâncias correlacionadas à saúde **solidária ou conjunta**, podendo, assim, a parte escolher demandar todos os entes da federação (União, Estados e Municípios), **conjunta ou isoladamente.**

É nesse sentido, inclusive, o posicionamento adotado no âmbito de do E. TJPE*:*

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO DE MIELOMA MÚLTIPLO. CID 10: C90.0. FÁRMACO BORTEZOMIBE 3,5 MG. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. CACONS E UNACONS. TEMA 793 STF. AÇÃO MOVIDA CONTRA O ESTADO DE PERNAMBUCO. CHAMAMENTO DA UNIÃO AO PROCESSO. DESNECESSIDADE. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA UNIVERSALIDADE DE ACESSO À SAÚDE, DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. TUTELA JURISDICIONAL CONCEDIDA NO SENTIDO DE RESGUARDAR O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SÚMULA Nº 18 TJPE. MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA. CABIMENTO E PROPORCIONALIDADE DO VALOR COMINADO EM R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS). PRAZO RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA SEM ALTERAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PE - AC: 00023087620158170990, Relator: Josué Antônio Fonseca de Sena, Data de Julgamento: 24/11/2021, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/01/2022)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE REJEITA AS PRELIMINARES DE CHAMAMENTO AO FEITO DA UNIÃO E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL E JULGA PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS PARA DETERMINAR O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO CETUXIMABE (ERBITUX), SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). COMPETÊNCIA DA UNIÃO, ESTADO, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL PARA CUIDAR DA SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (ART. 23, II, DA CRFB). APLICAÇÃO DA SÚMULA 130 DO TJPE. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. PACIENTE PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA DO RETO METASTÁTICO. INDICAÇÃO DO DITO MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DA DOENÇA PELO MÉDICO ASSISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 18 DO TJPE. OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. DIREITO À SAÚDE (ART. 196 DA CRFB E ART. 2º, § 1º, E 6º, I, ALÍNEA D, DA LEI 8.8080/96). REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA PARA R$ 1.000,00 (MIL REAIS), ANTE O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. PREJUDICADO O APELO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PE - APL: 5205032 PE, Relator: Josué Antônio Fonseca de Sena, Data de Julgamento: 29/01/2020, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/02/2020)

Note-se que o repasse de verbas ou compensação de valores com eventuais repartições de atribuições específicas normatizadas no plano inferior não tangenciam a esfera jurídica do administrado.

Destarte, não há qualquer necessidade do chamamento da União, quando a responsabilidade, no plano constitucional é idêntica e o contribuinte/administrado/autor decide ou opta especificamente por um dos entes estatais responsabilizado no plano supra legal.

Em continuidade, necessário se faz mencionar o dispositivo constitucional contido no art. 196 da Carta Magna:

> Art. 196. A saúde é **direito de todos e dever do Estado**, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.(grifei)

No que pertine ao direito à saúde importante frisar ainda em sede constitucional a proposição contida no artigo 198, I, que estabelece:

> Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:
>
> I - *Omissis*
>
> **II - Atendimento integral**, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.

Compulsando os autos, percebo que o substituído processualmente obteve específica indicação de tratamento, consoante indicação médica que instrui os autos, **do medicamento ABIRATERONA 250 mg.**

Entende a jurisprudência hodierna ser devido o fornecimento de medicação/tratamento indicado por laudo médico.

A corroborar, colaciono ementa de julgado do E. TJPE:

-

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. André Oliveira da Silva Guimarães , 593, Forum Thomaz de Aquino Cyrillo Wanderley (2º andar), RECIFE - PE - CEP: 50010-230 - F:(81) 31820800 QUARTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0006743-75.2022.8.17.9000 AGRAVANTE:ESTADO DE PERNAMBUCO AGRAVADo:CICERO JOSE DE OLIVEIRA RELATOR:DES. ANDRÉ OLIVEIRA DA SILVA GUIMARÃES EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PACIENTE PORTADOR DE NEOPLASIA DE PRÓSTATA METASTÁTICA RESISTENTE À CASTRAÇÃO (CID C 61). NECESSIDADE DE USO URGENTE DO MEDICAMENTO ACETATO DE ABIRATERONA 250 MG NA DOSE DE 04 COMPRIMIDOS VIA ORAL AO DIA. PESSOA IDOSA E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM O CUSTO DO TRATAMENTO INDICADO. PRESERVAÇÃO DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. OBRIGAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS. ART. 196 DA CF/88. SÚMULA Nº 18 DO TJPE. ausência de VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, ISONOMIA E RESERVA DO POSSÍVEL. PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS PARA O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ADEQUADO À HIPÓTESE EM FACE DO QUADRO CLÍNICO GRAVE DO PACIENTE. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS ELENCADOS PELO STJ QUANDO DO JULGAMENTO DO RECURSO REPETITIVO RESP Nº 1.657.156 RJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, APENAS E TÃO SOMENTE PARA CONDICIONAR A ENTREGA DO MEDICAMENTO REQUERIDO À APRESENTAÇÃO PERIÓDICA TRIMESTRAL DE RECEITA MÉDICA ATUALIZADA, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA DECISÃO VERGASTADA. DECISÃO UNÂNIME. (08)

(TJ-PE - AI: 00067437520228179000, Relator: ANDRE OLIVEIRA DA SILVA GUIMARAES, Data de Julgamento: 08/08/2022, Gabinete do Des. André Oliveira da Silva Guimarães)

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Waldemir Tavares de Albuquerque Filho (3ª CDP) - F:() APELAÇÃO Nº 0026235-11.2016.8.17.2001 ÓRGÃO JULGADOR: 3ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO APELANTES: ESTADO DE PERNAMBUCO /

CLOVIS ALVES XAVIER APELADOS: CLOVIS ALVES XAVIER / ESTADO DE PERNAMBUCO RELATOR: DESEMBARGADOR WALDEMIR TAVARES DE ALBUQUERQUE FILHO EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO HUMANO À SAÚDE. PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ABIRATERONA A PORTADOR DE ADENOCARCINOMA DE PRÓSTATA, RESISTENTE À CASTRAÇÃO HORMONAL (CID C61). APLICAÇÃO DO TEMA 793 DO STF. ENTENDIMENTO PACIFICADO. SÚMULA Nº 18 DESTE TRIBUNAL. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL SE VINCULA. SÚMULA Nº. 421. SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE nº 1140005 (TEMA 1002). REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO. PREJUDICADO APELO DO ESTADO. RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1 - Cuida-se de Recurso de Reexame Necessário e de apelações contra sentença (ID. 5926834) da lavra do Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, a qual, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência, julgou parcialmente procedente o pedido do autor para condenar o Estado de Pernambuco ao fornecimento do medicamento ABIRATERONA nos termos do laudo médico. 2 - Restou comprovado que o autor possui diagnóstico de adenocarcinoma de próstata resistente à castração hormonal (CID C61), necessitando de medicamento ABIRATERON, diante da gravidade do quadro clínico apresentado. 3 - A certeza e liquidez decorrem da sobejamente demonstrada sonegação de direitos de dignidade constitucional à vida (art. 5º, caput, da CF/1988) e à saúde (art. 6º, caput). A ilegalidade da omissão combatida reside na negativa de efetividade a esses direitos fundamentais e na violação a diversos normativos instituidores do dever estatal de prestação dos serviços de saúde em sentido amplo (artigo 196 da CF). 4 - Além disso, este Tribunal tem entendimento consolidado no sentido de que é dever do Estado fornecer medicamento ou custear tratamento para a população, conforme se depreende da leitura da Súmula nº 18: "É dever do Estado-membro fornecer ao cidadão carente, sem ônus para este, medicamento essencial ao tratamento de moléstia grave, ainda que não previsto em lista oficial." 5 - No presente caso, o inconformismo da parte apelante é referente a falta de condenação do Estado aos honorários advocatícios, apesar do resto dos seus pedidos terem sido julgados procedentes pelo juízo de primeiro grau. 6 - A questão sob análise foi objeto de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, no bojo do RE nº 1140005 (Repercussão Geral – Tema 1002), no qual foi dado provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos

termos do art. 85 do CPC, restando superada a Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça. 7 - À unanimidade, negou-se provimento ao Reexame Necessário, prejudicado o apelo do Estado e provimento ao recurso de apelação da autora. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos o presente recurso, acordam Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Câmara de Direito Público, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao reexame necessário e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação da parte autora, tudo nos termos do voto do Relator e Notas Taquigráficas, que passam a fazer parte integrante do presente aresto. Recife, conforme assinatura eletrônica. Waldemir Tavares de Albuquerque Filho Desembargador Relator w7

(TJ-PE - Apelação / Remessa Necessária: 0026235-11.2016.8.17.2001, Relator: WALDEMIR TAVARES DE ALBUQUERQUE FILHO, Data de Julgamento: 21/12/2023, Gabinete do Des. Waldemir Tavares de Albuquerque Filho (3ª CDP))

-

Não é dado a um ente federado se esquivar de prestar efetivo atendimento aos cidadãos hipossuficientes, alegando ausência de dotação orçamentária, argumentação de natureza fluida, que serviria à negativa das prestações de caráter positivo de toda ordem.

A orientação encontra respaldo no verbete n.° 18 da Súmula da Jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do estado de Pernambuco*:*

Súmula 018. É dever do Estado-membro fornecer ao cidadão carente, sem ônus para este, medicamento essencial ao tratamento de moléstia grave, ainda que não previsto em lista oficial.

-

Posto isto, **confirmando a antecipação de tutela concedida à id 116239896**, atento às reformas realizadas no bojo do Agravo de Instrumento interposto (id. 129929429) **JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL**, determinando, por conseguinte, que o Estado de Pernambuco, por intermédio de sua respectiva Secretaria de Saúde, FORNEÇA GRATUITAMENTE O **MEDICAMENTO ABIRATERONA 250 MG),** nos termos dos documentos médicos acostados aos autos (id.113941010, pelo prazo necessário ao tratamento segundo avaliação médica, sob pena bloqueio, nos, sem prejuízo de reavaliações semestrais, cujos laudos poderão ser exigidos pelo ente estatal.

Sem custas. Sem honorários.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Ultrapassado o prazo do recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJPE para o reexame necessário (art. 496, I do CPC)

São João, data registrada no sistema eletrônico.

Marcus Vinícius Menezes de Souza

Juiz de Direito

Assinado eletronicamente por: MARCUS VINICIUS MENEZES DE SOUZA
08/05/2024 16:09:32
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 169879092

24050816093150600000165859653

IMPRIMIR GERAR PDF